

1500153-16.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... definitivamente em 24/11/2011, por roubo majorado, nos autos 0004865 08 2009, da Vara Criminal de Votorantim (fl. 52) Em razão disso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 1 ano e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, está presente a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado novamente por roubo majorado nos autos 0003314 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500153-16.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500153-16.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

BRUNO FERNANDO LESSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

BRUNO FERNANDO LESSA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 180, caput, e 311, caput, ambos do Código Penal, porque no dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 5h20, na Rodovia SP 280, altura do km 23, Senegran, nesta cidade e comarca de Barueri: a. recebeu e conduziu o veículo VW/Novo Voyage 1.0, placas FMI1308, avaliado em R\$ 37.000,00, que sabia ser produto de crime anterior; b. Adulterou o sinal identificador de veículo automotor.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fl. 32), assim como o auto de avaliação (fl. 33), o boletim de ocorrência do crime anterior que tiveram como objeto o bem acima (fls. 37/38) e o laudo pericial (fls. 132/137).

A denúncia foi recebida em 26 de janeiro de 2022 (fls. 94/95).

O(A) ré(u) foi citado (fl. 119) e apresentou defesa preliminar (fls. 108/110). Ela foi rejeitada e designou-se audiência de instrução (fl. 129). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o réu interrogado. Depois disso as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) BRUNO FERNANDO LESSA foi denunciado(a) pela Promotoria de Justiça por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

De acordo com a denúncia, o réu recebeu o veículo Novo Voyage de alguém que não o proprietário, ligado por meio de chave de fenda, em seguida, ele adulterou a placa original FMI1308, com fita isolante, transformando-a em EMI1308, depois passou a trafegar com o carro pela Rodovia Casteki Branco, com destino a São Paulo. O sistema Detecta identificou o veículo e policiais militares abordaram o réu nesta Comarca, constatando a adulteração da placa, a chave de fenda na ignição e um dispositivo pelo qual havia sido substituído o módulo para permitir a partida e circulação do veículo. Ainda de acordo com a denúncia, em pesquisa pelos dados corretos do veículo também foi apontada a subtração, ocorrida na véspera, na cidade de Sorocaba.

A materialidade e autoria do crime foram comprovadas pelo auto de exibição e apreensão (fl. 32), auto de avaliação (fl. 33), boletim de ocorrência relativo ao furto do carro em 13/01/2022 (fls. 37/38), pelo laudo pericial (fls. 132/137) e outras provas produzidas nas duas fases da persecução.

De acordo com a prova pericial, aparentemente o material empregado para adulterar a placa já havia sido suprimido quando do exame, mas ela ainda continha resíduos de cola cuja posição sugeria que a letra "F" poderia ter sido transformada em "E". Ainda de acordo com o laudo pericial, o sistema de ignição do veículo havia sido desagregado e substituído por um mecanismo artesanal, lacrado com fitas isolantes. Suprimida a parte traseira da chave de ignição e o segredo, a fiação restante foi conectada com o mecanismo adaptado. Também foi danificado o miolo da fechadura da porta do motorista.

Em solo policial e em juízo as testemunhas Rafael e Márcio declararam que são policiais militares e na madrugada do fato, durante o patrulhamento pela rodovia, foram avisados de que as câmeras de segurança haviam registrado a presença, próximo de si, de um veículo com registro de furto. Identificaram o carro e o abordaram. Notaram que uma letra da placa havia sido modificada com fita isolante. Além disso, havia uma chave de fenda na ignição e o módulo havia sido substituído por outro mecanismo improvisado. O réu conduzia o veículo e disse que horas antes estava num bar, na cidade de Sorocaba, onde um homem que se apresentou como "Careca" lhe ofereceu dinheiro para que transportasse aquele carro até um ponto da cidade de São Paulo. O réu disse que não sabia outras qualificações nem endereço de "Careca". Na fase policial e em juízo o réu admitiu apenas que estava na condução do veículo. Ele disse que aceitou proposta de "Careca" para transportar o carro de Sorocaba até o Estádio da Portuguesa, em São Paulo, sob a promessa de receber trezentos reais. Disse que não sabia que o veículo havia sido subtraído, mas observou que a placa estava alterada com fita isolante e não recebeu documentos do carro. Já fez esse tipo de transporte antes, de Sorocaba a Santana de Parnaíba e na ocasião foi preso. Não merece guarida a negativa do réu quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem. Se isso não lhe foi dito expressamente, ao menos lhe foram dados elementos que tornariam inevitável a dedução. Ele aceitou proposta repentina de um estranho, num bar, no meio da madrugada, para transportar o veículo sem documentos, cuja ignição estava adulterada, até um local distante onde outro sujeito não identificado o aguardava. Além disso, o réu disse que viu a alteração da placa com fita isolante. Nada nessa situação poderia sugerir um negócio lícito. Não bastasse, o réu disse que já foi preso em situação semelhante. Ele tinha mesmo tudo para saber que estava receptando veículo produto de crime.

Fosse outro o caso, cabia à defesa o ônus de provar a origem lícita do carro.

Confira-se:

No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

Acórdãos

HC 388640/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Julgado em 13/06/2017, DJE 22/06/2017

HC 392201/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgado em 06/06/2017, DJE 13/06/2017

HC 376964/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 23/05/2017, DJE 31/05/2017

HC 366639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em 28/03/2017, DJE 05/04/2017

(jurisprudência em teses - edição 87 - crimes contra o patrimônio - IV - item 13).
Passo à dosagem da pena.

Quanto ao crime do artigo 311 do Código Penal, entendo que pode ser acolhida a negativa do réu. Ele descreveu detalhes de sua atuação, não teria motivo para negar a adulteração do sinal se a tivesse executado e não há outros indicativos de que ele mesmo tenha agido para alterar a placa, como o achado de fita isolante ou outro vestígio sugestivo dentro do veículo ou sob a posse do réu. É factível que ele já tenha recebido o carro nas condições em que se encontrava, por cautela do responsável pela subtração.

O crime do artigo 180, caput, do Código Penal tem pena-base de 1 a 4 anos de reclusão, e multa, ao passo que para o crime do artigo 311 do Código Penal é cominada pena de 3 a 6 anos de reclusão e multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, pois foi condenado definitivamente em 24/11/2011, por roubo majorado, nos autos 0004865 08 2009, da Vara Criminal de Votorantim (fl. 52) Em razão disso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 1 ano e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, está presente a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado novamente por roubo majorado nos autos 0003314 90 2009, da Vara Criminal de Votorantim, trânsito em julgado ocorrido em 9/10/2012. Não há atenuantes, como exposto alhures, o réu não confessou propriamente a receptação, porque alegou, de modo inverossímil, que não sabia da origem espúria do veículo, em razão disso. Em razão da reincidência, por analogia ao artigo 110 do Código Penal, exaspero a pena em 1/3, perfazendo 2 anos de reclusão.

Por fim, não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase.

Por efeito da reincidência e maus antecedentes, o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Preso desde 14 de janeiro de 2022, ele não tem direito à detração em sentença para modificação do regime inicial porque o período de prisão provisória é inferior à fração da pena que ele teria de cumprir para ter direito à progressão de regime, considerando tratar-se de reincidente em crime praticado com violência.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 20 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do réu e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu BRUNO FERNANDO LESSA como incurso(a) no artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo; e absolvê-lo da imputação de prática do crime do artigo 311 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

P.R.I.C.

Barueri, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA